

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2887/2541

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัท สยาม เฟิสท์ ทัวร์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 620, มาตรา 625

แม้พนักงานของบริษัทส.ผู้ส่ง ได้ลงชื่อไว้ในใบรับเอกสารซึ่งมีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งก็ตาม แต่บริษัทส.ผู้ส่งซึ่งเป็นนิติบุคคลมิได้แสดงความตกลงด้วยโดยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบเช่นนั้น ดังนี้ ข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 ประกอบ กับสินค้าพิพาทเป็นยาแม้จะมีราคาค่อนข้างสูงก็ถือไม่ได้ว่าเป็นของมีค่าอย่างอื่นตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 620 วรรคหนึ่งบริษัทส.ผู้ส่งจึงไม่จำเป็นต้องบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะที่ส่งมอบแก่จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้ราคาสินค้าพิพาทแก่โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิของบริษัทส.ผู้ส่งในราคาทรัพย์สินที่แท้จริงซึ่งได้สูญหายไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยสินค้าจำพวกยาและเคมีภัณฑ์ของบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด ผู้เอาประกันภัยต่อมาผู้เอาประกันภัยได้ว่าจ้าง

จำเลยที่ 1 ขนส่งยาจำนวน 14 กล่อง ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำเลยที่ 1 ได้รับมอบสินค้าไว้และขนส่งไปยังปลายทางแล้วแต่กลับส่งมอบแก่จำเลยที่ 2 เสีย ขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ส่งมอบยาคืนแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ 237,809 บาท พร้อมดอกเบี้ย 6,498.91 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 237,809 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า พนักงานของจำเลยที่ 1 ได้ใช้ความระมัดระวังโดยตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และสอบถามผู้มาขอรับยาแล้วจึงได้มอบยาให้ไป จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ จำเลยที่ 1 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ทุจริตยกออกมา ทั้งเหตุที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่ได้รับยาทั้ง 14 กล่อง ก็ไม่เข้าเหตุที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด สินค้าพิพาทราคาไม่เกิน 200 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้รับสินค้าขายพิพาทไป ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 237,809 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน 6,498.91 บาท ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ได้
รับประกันภัยสินค้าจำพวกยาและเคมีภัณฑ์จากบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด มีอายุ
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2537 ตามตาราง
กรมธรรม์เปิดเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยบริษัท
เอ็กซ์ไทย จำกัด ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ขนส่งยาจำนวน 14 กล่อง ตามสำเนาใบเสร็จรับ
เงินและสำเนาใบกำกับสินค้าเอกสารหมาย จ.11 และ จ.12 กับใบสำคัญรายการรับ
ฝากส่งพัสดุภัณฑ์เอกสารหมาย จ.13 โดยระบุชื่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับปลายทาง เมื่อสินค้าไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ แต่จำเลยที่ 1
มิได้ส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพราะมีบุคคลอื่น
มาติดต่อขอรับของไปเสียก่อนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงไม่ได้รับสินค้า
บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด จึงเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากโจทก์เป็นเงินจำนวน
237,809 บาท โจทก์ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด ไปแล้ว จึงรับ
ช่วงสิทธิบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด ผู้เอาประกันมาฟ้องจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งในใบสำคัญ
รายการรับฝากส่งพัสดุภัณฑ์เอกสารหมาย จ.13 พนักงานของบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด
ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในการไปฝากจำเลยที่ 1 ส่งสินค้าพิพาทได้ลงชื่อในช่องผู้
ฝากของไว้เป็นหลักฐานและผู้ฝากมิได้ระบุว่าสินค้าพิพาทเป็นสินค้าประเภทใด มี
ราคาเท่าใด จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อแรกว่าสินค้าพิพาทมีราคาไม่ถึงจำนวน 237,809 บาท
นั้น เห็นว่าฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อสุดท้ายว่า จำเลยที่ 1 ได้จำกัดความรับผิดชอบของมีค่าทุกชนิดที่
บรรจุในหีบห่อไว้แล้ว จำเลยที่ 1 จึงรับผิดชอบไม่เกิน 200 บาท ตามใบสำคัญรายการรับ
ฝากส่งพัสดุภัณฑ์เอกสารหมาย จ.13 นั้น เห็นว่า ผู้ฝากสินค้าพิพาทแม้จะเป็น
พนักงานของบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด ผู้ส่ง ได้ลงชื่อไว้ในใบรับเอกสารหมาย จ.13 ซึ่ง
มีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งก็ตาม แต่บริษัทเอ็กซ์
ไทย จำกัด ผู้ส่งซึ่งเป็นนิติบุคคลมิได้แสดงความตกลงด้วยโดยชัดแจ้ง ในการยกเว้น

หรือจำกัดความรับผิดชอบเช่นนั้น ดังนี้ ข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบ
จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งจึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625
ประกอบสินค้าพิพาทเป็นยา ซึ่งแม้มีราคาค่อนข้างสูงก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นของมีค่า
อย่างอื่นตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 620 วรรค
หนึ่ง บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด ผู้ส่งจึงไม่จำเป็นต้องบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะ
ที่ส่งมอบแก่จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบใช้ราคาสินค้าพิพาทแก่
โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิของบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด ผู้ส่งในราคาทรัพย์สินที่แท้จริง ซึ่งได้
สูญหายไปนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616

อนึ่ง การที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า สินค้าพิพาทบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด ไม่ใช่เจ้าของ
ที่จะนำไปประกันภัยไว้แก่โจทก์ บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด จึงไม่ใช่ผู้เสียหายเป็นเหตุให้
โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ในประเด็นข้อนี้จำเลยที่ 1 ได้แถลงสละประเด็นข้อพิพาทไว้
แล้ว ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2539 กรณีจึงถือได้ว่า
เห็นข้อที่มีโต้แย้งขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ประกอบมาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกา
จึงไม่รับวินิจฉัยให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ทั้งหมดฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประกาศ นุรพางกูร-บุญธรรม อยู่พุก-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ